



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 25

Ausgegeben zu Dresden am

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz zur Förderung der
Gleichbehandlung und zum Schutz vor
Diskriminierung im öffentlich-rechtlichen
Handeln**

Seite 2

Gesetz
zur Förderung der Gleichbehandlung und zum
Schutz vor Diskriminierung im öffentlich-rechtlichen
Handeln
vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23. März 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

**Einführung eines Ostdeutschen
Landesantidiskriminierungsgesetzes**

Das nachstehende wird Gesetz:

**Gesetz zur Förderung der
Gleichbehandlung und zum Schutz
vor Diskriminierung im
öffentlich-rechtlichen Handeln
(Ostdeutsches
Landesantidiskriminierungsgesetz –
OLADG)**

§ 1

Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist die tatsächliche Herstellung und Durchsetzung von Chancengleichheit, die Verhinderung und Beseitigung jeder Form von Diskriminierung sowie die Förderung

einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt.

§ 2

Diskriminierungsverbot

Kein Mensch darf im Rahmen öffentlich-rechtlichen Handelns aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, einer rassistischen und antisemitischen Zuschreibung, der Religion und Weltanschauung, einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung, des Lebensalters, der Sprache, der sexuellen und geschlechtlichen Identität sowie des sozialen Status diskriminiert werden.

§ 3

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verwaltung des Freistaates Ostdeutschland, für landesunmittelbare öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, für den Rechnungshof Ostdeutschland und für die oder den Beauftragten des Freistaates Ostdeutschland für Datenschutz und Informationsfreiheit sowie für die Gerichte und die Behörden der Staatsanwaltschaft des Freistaates Ostdeutschland, den Verfassungsgerichtshof Ostdeutschland und für den Landtag, soweit diese Verwaltungsaufgaben wahrnehmen (öffentliche Stellen). Es findet mit Ausnahme von § 11 dieses Gesetzes und unbeschadet von § 24 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes keine Anwendung auf die Anbahnung, Durchführung und Beendigung öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse und Beschäftigungsverhältnisse der in Satz 1 benannten öffentlichen Stellen.

(2) Soweit der Freistaat Ostdeutschland unmittelbar oder

mittelbar Mehrheitsbeteiligungen an juristischen Personen des Privatrechts oder Personengesellschaften hält oder erwirbt, stellt er sicher, dass die Regelungen dieses Gesetzes auch von diesen entsprechend angewendet werden. Soweit er Minderheitsbeteiligungen an juristischen Personen des Privatrechts oder Personengesellschaften hält oder erwirbt oder gemeinsame Einrichtungen mit dem Bund nach Artikel 91e des Grundgesetzes betreibt, wirkt er darauf hin, dass die Regelungen dieses Gesetzes auch entsprechend angewendet werden.

(3) Die Geltung sonstiger gesetzlich geregelter Diskriminierungsverbote oder Gebote der Gleichbehandlung und der zu ihrer Durchsetzung bestehenden Verfahrensvorschriften wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für gesetzliche sowie unter dem Gesetz stehende Vorschriften, die dem Schutz bestimmter Personengruppen dienen, insbesondere für

Maßnahmen nach dem
ostdeutschen
Gleichstellungsrecht.

§ 4

Formen der Diskriminierung

- (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person wegen eines oder mehrerer der in § 2 genannten Gründe eine weniger günstige Behandlung erfährt als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde und die Ungleichbehandlung nicht nach § 5 gerechtfertigt ist. Eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts liegt auch im Falle einer ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor. Eine unmittelbare Diskriminierung liegt ebenfalls vor, wenn die Person, die die Diskriminierung begeht, das Vorliegen eines oder mehrerer der in § 2 genannten Gründe nur annimmt. Das Unterlassen von diskriminierungsbeendenden

Maßnahmen und Handlungen steht einem Tun gleich, sofern eine Pflicht zum Tätigwerden besteht.

- (2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines oder mehrerer der in § 2 genannten Gründe gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.
- (3) Eine Belästigung ist eine Diskriminierung, wenn ein unerwünschtes Verhalten, das mit einem oder mehreren der in § 2 genannten Gründe in Zusammenhang steht, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betroffenen Person verletzt wird, insbesondere wenn es ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder

Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld schafft.

- (4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Diskriminierung, wenn insbesondere ein unerwünschter Körperkontakt, eine unerwünschte Bemerkung sexuellen Inhalts, das Zeigen pornographischer Darstellungen sowie die Aufforderung zu sexuellen Handlungen bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betroffenen Person verletzt wird.
- (5) Die Anweisung zur Diskriminierung einer Person ist eine Diskriminierung. Eine solche Anweisung liegt insbesondere vor, wenn jemand eine Person zu einem Verhalten bestimmt, das eine andere Person wegen eines oder mehrerer der in § 2 genannten Gründe diskriminiert oder diskriminieren kann.

§ 5

Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen; positive Maßnahmen

- (1) Eine Ungleichbehandlung ist gerechtfertigt, wenn sie aufgrund eines hinreichenden sachlichen Grundes erfolgt.

- (2) Eine Ungleichbehandlung ist auch gerechtfertigt, wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile strukturell benachteiligter Personen wegen eines oder mehrerer der in § 2 genannten Gründe verhindert oder ausgeglichen werden sollen (positive Maßnahmen).
- (3) Erfolgt eine Ungleichbehandlung wegen mehrerer Gründe, ist diese nur gerechtfertigt, wenn sich die Rechtfertigung auf alle Gründe erstreckt, derentwegen die Ungleichbehandlung erfolgt.

§ 6

Maßregelungsverbot

- (1) Benachteiligungen wegen der Inanspruchnahme von Rechten dieses Gesetzes oder wegen der Weigerung, eine gegen dieses Gesetz verstoßende Anweisung auszuführen, sind verboten. Gleiches gilt für die Benachteiligung einer Person, die eine andere Person hierbei unterstützt oder als Zeugin oder Zeuge aussagt.
- (2) Die Zurückweisung oder Duldung diskriminierender

Verhaltensweisen durch die betroffene Person darf nicht als Grundlage für eine Entscheidung herangezogen werden, die diese Person berührt. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 7

Vermutungsregelung

Werden Tatsachen glaubhaft gemacht, die das Vorliegen eines Verstoßes gegen § 2 oder § 6 überwiegend wahrscheinlich machen, obliegt es der öffentlichen Stelle, den Verstoß zu widerlegen.

§ 8

Schadensersatzpflicht; Rechtsweg; Verhältnis zur Amtshaftung

- (1) Bei einem Verstoß gegen § 2 oder § 6 ist die öffentliche Stelle, in deren Verantwortungsbereich die Diskriminierung stattgefunden hat, verpflichtet, der diskriminierten Person den hierdurch entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Geltendmachung eines Anspruchs nach Satz 1 ist ausgeschlossen, wenn es die anspruchsberechtigte Person

vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden durch Einlegung eines Rechtsbehelfs abzuwenden.

- (2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die diskriminierte Person eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.
- (3) Verwirklicht sich durch eine Ungleichbehandlung, die nicht gerechtfertigt ist, ein Schaden bei einer Person, die in einem engen persönlichen Näheverhältnis zu einer Person steht, der ein oder mehrere der in § 2 genannten Merkmale zugeschrieben werden, so ist erstere berechtigt, ihren Schaden nach Absatz 1 und 2 geltend zu machen.
- (4) Die Verjährungsfrist für Ansprüche nach Absatz 1 bis 3 beträgt ein Jahr. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und die anspruchsberechtigte Person von den den Anspruch begründenden Umständen und dem zum Ausgleich Verpflichteten Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Im Übrigen

finden die Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuchs
Anwendung.

(5) Für die Ansprüche nach Absatz 1
bis 3 ist der ordentliche
Rechtsweg gegeben.

(6) Ansprüche nach den Absätzen 1
bis 3 bestehen unbeschadet
weitergehender oder anderer
Ansprüche, insbesondere
unbeschadet der Amtshaftung
nach Artikel 34 des
Grundgesetzes in Verbindung mit
§ 839 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs; eine doppelte
Entschädigung ist
ausgeschlossen.

§ 9

Antidiskriminierungsrechtliche Verbandsklage

(1) Ein nach § 10 berechtigter
Verband kann, ohne die
Verletzung eigener Rechte
darlegen zu müssen, Klage auf
Feststellung erheben und geltend
machen, dass Verwaltungsakte,
Allgemeinverfügungen oder
sonstiges Verwaltungshandeln
gegen § 2 oder § 6 verstoßen,
sofern eine über die individuelle

Betroffenheit hinausgehende
Bedeutung vorliegt.

(2) Eine Verbandsklage nach Absatz
1 ist nur zulässig, wenn der nach
§ 10 berechnigte Verband einen
Verstoß gegenüber der
öffentlichen Stelle beanstandet
hat. Die Klage darf nicht vor
Ablauf von drei Monaten nach
der Beanstandung erhoben
werden. Sie ist unzulässig, wenn
die öffentliche Stelle Abhilfe
geschaffen hat. Die öffentliche
Stelle unterrichtet das für
Antidiskriminierung zuständige
Staatsministerium über den
Ausgang des
Beanstandungsverfahrens.

(3) Mit der Behauptung eines
Verstoßes gegen § 2 oder § 6
kann anstelle der klagebefugten
Person und mit ihrem
Einvernehmen ein nach § 10
berechtigter Verband, der nicht
selbst am Verfahren beteiligt ist,
gerichtlichen Rechtsschutz
beantragen. In diesem Fall
müssen alle
Verfahrensvoraussetzungen wie
bei einem Rechtsschutzersuchen
durch die klagebefugte Person
selbst vorliegen. Das
Einvernehmen nach Satz 1 ist

erstmals bei Klageerhebung und sodann jährlich auf gerichtliche Anforderung schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle durch die klagebefugte Person zu erklären. Wird das Einvernehmen nicht innerhalb gerichtlich gesetzter Frist erklärt, entfällt die Klagebefugnis des nach § 10 berechtigten Verbandes.

- (4) Eine Verbandsklage ist nicht statthaft, wenn die Maßnahme aufgrund einer Entscheidung in einem gerichtlichen Verfahren erfolgt ist.

§ 10

Anerkennung als verbandsklageberechtigter Antidiskriminierungsverband

- (1) Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die nicht gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von Personen wahrnehmen, die Nachteile wegen eines oder mehrerer der in § 2 genannten Gründe erfahren. Die Anerkennung als

verbandsklageberechtigter Antidiskriminierungsverband ist Personenzusammenschlüssen auf Antrag zu erteilen, wenn sie

1. ihren Sitz in Ostdeutschland haben und ihr satzungsgemäßer Tätigkeitsbereich auch das Gebiet des Freistaates Ostdeutschland umfasst,
2. zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens fünf Jahre bestehen und in diesem Zeitraum im Sinne von § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder § 1 in Verbindung mit § 2 dieses Gesetzes tätig gewesen sind,
3. auf Grund ihrer bisherigen Tätigkeit die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung erwarten lassen und
4. nach dem Körperschaftsteuerrecht in der jeweils geltenden Fassung als steuerbegünstigt anerkannt sind.

Mit Anerkennung stehen ihnen die Befugnisse des § 9 zu. Sind

mindestens sieben
Antidiskriminierungsverbände zu
einem Verband
zusammengeschlossen, der die
Anforderungen des Satzes 1
erfüllt (Dachverband), kann
dieser als
verbandsklageberechtigter
Antidiskriminierungsverband
anerkannt werden, wenn er die
Voraussetzungen des Satzes 1
Nummer 1, 3 und 4 erfüllt.

- (2) Die Anerkennung gilt für das
Gebiet des Freistaates
Ostdeutschland.
- (3) Die Anerkennung ist
zurückzunehmen, wenn die
Voraussetzungen für ihre
Erteilung nicht vorlagen und
dieser Mangel auch nach
Aufforderung nicht beseitigt
wird. Die Anerkennung ist zu
widerrufen, wenn eine der
Voraussetzungen für ihre
Erteilung nachträglich
weggefallen ist. Rechtsbehelfe
haben in den Fällen der Sätze 1
und 2 keine aufschiebende
Wirkung.
- (4) Die Anerkennung als
verbandsklageberechtigter
Antidiskriminierungsverband,
ihre Rücknahme und ihr Widerruf

erfolgt durch das für
Antidiskriminierung zuständige
Staatsministerium. Soweit
hierdurch Zuständigkeiten
anderer Staatsministerien berührt
werden, ist mit diesen im
Rahmen des
Anerkennungsverfahrens
Einvernehmen herzustellen.

§ 11

Förderung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt

- (1) Die Verhinderung und
Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung und die
Förderung einer Kultur der
Wertschätzung von Vielfalt sind
als durchgängiges Leitprinzip bei
allen Maßnahmen der
öffentlichen Stellen zu
berücksichtigen.
- (2) Die öffentlichen Stellen beziehen
bei Untersuchungen ihrer Aufbau-
und Ablauforganisation sowie
ihrer Geschäftsprozesse auch die
Untersuchung auf strukturelle
Diskriminierungsgefährdungen
mit ein und implementieren
geeignete Gegenmaßnahmen zur
Erreichung der Ziele dieses
Gesetzes.

- (3) Die Erfüllung dieser Verpflichtungen ist besondere Aufgabe der Dienstkräfte mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktion und soll bei der Beurteilung ihrer Leistung einbezogen werden.
- (4) Der Erwerb von und die Weiterbildung in Diversity-Kompetenz einschließlich der antidiskriminierungsrechtlichen Grundlagen sollen für alle Dienstkräfte insbesondere durch Fortbildungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen sichergestellt werden. Für die Dienstkräfte mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktion ist die Teilnahme an den Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen verpflichtend. Die Diversity-Kompetenz soll bei der Beurteilung der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung der Dienstkräfte berücksichtigt werden.
- (5) § 3 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 12

Maßnahmen zur Förderung einer

Kultur der Wertschätzung von Vielfalt

- (1) Die Staatsregierung ergreift landesweite Maßnahmen zur Förderung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt in der Verwaltung des Freistaates Ostdeutschland und entwickelt diese stetig fort.
- (2) Ein Bericht zur Umsetzung der Maßnahmen ist dem Landtag mindestens alle fünf Jahre zur Kenntnisnahme vorzulegen.
- (3) Strategien und Programme zur Herstellung und Durchsetzung von Chancengleichheit, die in der Zuständigkeit einzelner Staatsministerien liegen, werden durch die Maßnahmen nicht berührt.

§ 13

Zuständigkeit; Ombudsstelle

Die Aufgaben nach diesem Gesetz obliegen, soweit durch die Geschäftsverteilung der Staatsregierung nichts anderes bestimmt ist, dem für Antidiskriminierung zuständigen Staatsministerium. Es wirkt auf die Umsetzung der Ziele des Gesetzes hin, indem es insbesondere

1. für die von Diskriminierung ausgehenden Gefahren sensibilisiert und Vorschläge für Präventionsmaßnahmen erarbeitet,
2. strukturelle Diskriminierungen identifiziert und zu deren Abbau beiträgt,
3. an sie herangetragene Beschwerden aufnimmt, weitervermittelt und erforderlichenfalls Stellungnahmen einfordert,
4. eine bedarfsgerechte und effiziente Beratungsinfrastruktur fördert,
5. wissenschaftliche Untersuchungen zu Diskriminierungen, ihren Ursachen und ihren Folgen initiiert oder durchführt sowie
6. die öffentlichen Stellen bei der Erreichung der in § 11 formulierten Ziele unterstützt.

§ 14

Ombudsstelle

- (1) Das für Antidiskriminierung zuständige Staatsministerium errichtet eine Ombudsstelle, die in dieser Funktion mit den für die jeweiligen Merkmale zuständigen

Stellen innerhalb der Verwaltung zusammenarbeitet.

- (2) Die Ombudsstelle unterstützt Personen, die sich an sie wenden, durch Information und Beratung bei der Durchsetzung ihrer Rechte nach diesem Gesetz. Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann sie darauf hinwirken, die Streitigkeit gütlich beizulegen. Sie ist berechtigt, jederzeit Sachverständige hinzuziehen, Gutachten einzuholen, Beschwerden weiter zu vermitteln und Handlungsempfehlungen auszusprechen. Die Ombudsstelle darf personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist; dabei sind die Verordnung (EU) 2016/679 und die für öffentliche Stellen maßgeblichen datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere das Ostdeutsche Datenschutzdurchführungsgesetz, entsprechend anzuwenden.
- (3) Die in § 3 Absatz 1 Satz 1 genannten öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die Ombudsstelle bei der Erfüllung

ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie erbetene Stellungnahmen abzugeben. Der Ombudsstelle ist auf Antrag Einsicht in Akten zu gewähren, soweit nicht im Einzelfall wichtige überwiegende öffentliche Belange entgegenstehen.

- (4) Stellt die Ombudsstelle nach hinreichender Aufklärung des Sachverhalts und nach erfolglosem Versuch einer gütlichen Streitbeilegung einen Verstoß gegen § 2 oder § 6 fest, beanstandet sie diesen gegenüber der öffentlichen Stelle und fordert diese zur Abhilfe auf.

- (5) Die Ombudsstelle unterliegt in Ombudsangelegenheiten keinen Weisungen und darf wegen der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden. Sie gewährleistet die Vertraulichkeit der Informationen, von denen sie im Rahmen ihrer Tätigkeit Kenntnis erhält.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
D e r L A N D T A G S P R Ä S I D E N T

Dr. Karl Honecker
D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T